सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४१.	०८०-CI-८९८१	ब्रम्हास्त्र टेक प्रा.लि.	करार उलंघंन		आंशिक वादी	२०८३/३/१९
	२०८१-०२-०६	(हाल ब्रम्हास्त्र	बापत क्षतिपूर्ति		दावी पुग्ने	
		सोलुसन्स प्रा.लि)	दिलाइ पाउँ			
		वि.				
		सजिलो भेन्चर्स				
		प्रा.लि समेत				

जिल्ला अदालत

को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा प्रतिवादीबाट करार सम्झौताको सारभूत शर्तअनुरूप कार्यसम्पादन भएको नदेखिंदा वादीले प्रतिवादी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको र प्रतिवादी कम्पनीले प्राप्त गरेको भनी स्वीकार गरेको रू ५,५०,०००।- (पाँच लाख पचास हजार रूपयाँ) प्रतिवादी कम्पनीबाट वादीले फिर्ता भराइ पाउने ठहर्छ। एकातर्फ सफ्टवेयर अभौतिक, क्रमिक रूपमा विकास हुने र प्राविधिक परीक्षणबाट मात्र अन्तिम रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सकिने वस्तु रहेको र सोको निर्माण तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी करार विशिष्टीकृत प्रकृतिको रहने तथा अर्कोतर्फ वादीले उक्त सफ्टवयरको उद्देश्य, महत्व र औचित्यतालाई सुस्पष्ट पार्न नसकेको एवं उक्त परिकल्पित सफ्टवयरले सार्वजनिक हितमा पार्ने प्रभावको सम्बन्धमा स्पष्टता नरहेको सन्दर्भसमेतलाई विचार गर्दा रू. ५,५०,०००।- को कानूनबमोजिमको ब्याज भराइ पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। वादीले प्रतिवादीलाई दिएको रकम फिर्ता पाउने ठहरेको अवस्थामा नयाँ सफ्टवयर बनाउन लाग्ने लागतको रकम भराइदिने हो भने यसले प्रतिवादीलाई दोहोरो आर्थिक क्षति हुने र वादीलाई दोहोरो आर्थिक लाभ भइ अनुचित रूपमा समृद्ध बनाउने कुरालाई मध्यनजर गर्दै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५२८ को उपदफा (छ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सान्निध्यतामा हेर्दा सम्भावित वार्षिक आय र नयाँ सफ्टवयर निर्माण गर्न लाग्ने सम्भावित खर्च भराइ पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। प्रतिवादीले रू २,८०,०००।- अन्तिम किस्ता रकम र सोको क्षतिपूर्ति ब्याज रकम भराइ पाउँ भनी प्रतिदाबी लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, करारको सारभूत शर्त MERN Stack विपरीत PHP Laravel मा आधारित technology stack मा कार्यसम्पादन भएको र सम्झौताको शर्त बमोजिम नै सफ्टवयर निर्माण भइ final handover भएको नहुँदा अन्तिम किस्ता रकम र सोको क्षतिपूर्ति ब्याज रकम वादीले प्रतिवादीलाई दिनुपर्ने देखिएन। उक्त रकमको हकमा प्रतिवादीको प्रतिदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। Bug fixing, design refinement, मोडल परिवर्तन वा मूल करार सम्झौता अन्तर्गतकै feature पूरा गर्नुपर्ने कार्यलाई अतिरिक्त काम	